

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2813/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

บริษัท ไทยทัฟฟกิจ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 8

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ46กำหนดบทนิยาม  
คำว่าการเลิกจ้างไว้เพื่อให้ใช้แก่เรื่องค่าชดเชยตามประกาศนี้เท่านั้นมิได้มุ่งหมายให้  
นำไปใช้แก่เรื่องอื่นหรือกฎหมายอื่นเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนี้มีเพื่อเป็นการ  
ช่วยเหลือให้ลูกจ้างมีเงินในระหว่างหางานใหม่เนื่องจากต้องออกจากงานโดยไม่รู้ตัว  
ส่วนจะมีความผิดทางอาญาตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่103ลงวัน  
ที่16มีนาคม2515หรือไม่นั้นต้องพิเคราะห์ถึงเจตนาของจำเลยว่าได้กระทำไปโดยมี  
เจตนาไล่ผู้เสียหายออกจากงานและมีเจตนาไม่จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายในฐานะ  
เป็นลูกจ้างหรือไม่

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103  
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ข้อ 8 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครอง  
แรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46(1)(2)ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยอ้างการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ข้อ 8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 46(1)(2) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยที่ 1 ให้ปรับ 20,000 บาท จำเลยที่ 2 ให้จำคุกมีกำหนด 6 เดือน และปรับ 20,000 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีและลักษณะแห่งความผิดประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกของจำเลยที่ 2 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 แต่ถ้าจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการและมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 นางสาววรารัตน์ งามอาจวาสนาที่ 1 และนางสาวสมนิตย์ ชัยมงคลทรัพย์ ที่ 2 ผู้เสียหายเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2535 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2534 ตามลำดับ ต่อมาวันที่ 4 ธันวาคม 2535 ผู้เสียหายทั้งสองได้ออกจากงาน ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวจึงต้องวินิจฉัยก่อนว่า จำเลยทั้งสองได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่อง

การคุ้มครองแรงงาน ในข้อ 46(1) และ (2) หรือไม่ เห็นว่าประกาศกระทรวง  
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46ดังกล่าวกำหนดบทนิยามคำว่า การเลิก  
จ้างไว้เพื่อให้ใช้แก่เรื่องค่าชดเชยตามประกาศนี้เท่านั้น มิได้มุ่งหมายให้นำไปใช้แก่  
เรื่องอื่นหรือกฎหมายอื่นด้วย เจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนี้มีเพื่อเป็นการช่วย  
เหลือให้ลูกจ้างมีเงินในระหว่างหางานใหม่เนื่องจากต้องออกจากงานโดยไม่รู้ตัว ส่วน  
จะมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซึ่ง  
เป็นความผิดทางอาญาหรือไม่นั้น ก็ต้องพิเคราะห์ถึงจำเลยทั้งสองว่า ได้กระทำไป  
โดยมีเจตนาไล่ผู้เสียหายทั้งสองออกและมีเจตนาไม่จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายทั้ง  
สองในฐานะเป็นลูกจ้างหรือไม่ ในข้อนี้ได้ความจากคำเบิกความของนางโรโดล่า จิโร  
นิโม แก้วดี พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารของจำเลยที่ 1 ที่เบิกความตอบ  
คำถามค้านของทนายจำเลยว่า ก่อนจำเลยที่ 2 จะเรียกผู้เสียหายทั้งสองไปพบจำเลย  
ที่ 2 ได้ปรึกษากับพยานว่า จะไม่ใช้วิธีไล่ผู้เสียหายทั้งสองออกจากงานแต่จะให้  
โอกาสโดยจะทำโทษไม่ให้ขึ้นเงินเดือนในปีใหม่และตัดโบนัส ถ้าหากยังมาทำงานสาย  
ก็จะตัดเงินวันละ 200 บาทซึ่งพยานก็เห็นด้วยกับจำเลยที่ 2 และในวันเกิดเหตุช่วง  
ระหว่างร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับผู้เสียหายทั้งสองก็ปรากฏว่าผู้เสียหายทั้งสอง  
ได้พูดด้วยว่าจำเลยที่ 2 จะใช้วิธีตัดโบนัสไม่ขึ้นเงินเดือนถ้าหากมาทำงานสายจะตัด  
วันละ 200 บาท แสดงว่าจำเลยที่ 2 กำลังเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงให้ผู้เสีย  
หายทั้งสองทำงานให้มีประสิทธิภาพ ยังมิได้ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไล่ผู้เสียหายทั้งสอง  
ออก ดังจะเห็นได้จากการที่จำเลยที่ 2 เรียกผู้เสียหายทั้งสองเข้าไปพบแล้วให้ผู้เสีย  
หายที่ 1 โทรศัพท์ไปสอบถามบิดาของผู้เสียหายที่ 1 ก่อนว่าจะพูดว่าอย่างไรบ้าง ถ้า  
หากจำเลยที่ 2 ตั้งใจที่จะไล่ผู้เสียหายทั้งสองออกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสียหายที่ 1  
โทรศัพท์ไปสอบถามบิดาของผู้เสียหายที่ 1 จำเลยที่ 2 สั่งให้ออกทันทียอมทำได้ การ  
ที่เรียกมาพบเพื่อหาวิธีทำโทษหรือปรามให้ทำงานโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็เป็นวิธี  
การบริหารงานของจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ต่อผู้เสียหาย

ทั้งสองในฐานะผู้ได้บังคับบัญชานอกจากนี้ยังได้ความจาก นางสาวรินทร์ ประโลม พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ว่า บ่ายวันเกิดเหตุผู้เสียหายทั้งสองกลับเข้ามาที่บริษัทจำเลยที่ 1 อีกครั้งจำเลยที่ 2 เรียกผู้เสียหายทั้งสองเข้าไปพบที่ห้องทำงานอีกครั้งนานประมาณ 1 ชั่วโมง พยานทราบจากผู้เสียหายทั้งสองว่า จำเลยที่ 2 เรียกไปพบเพื่อให้กลับเข้าทำงาน แต่ผู้เสียหายทั้งสองปฏิเสธจากนั้นก็ไม่ได้มาทำงาน แสดงว่าจำเลยที่ 2 มิได้มีความตั้งใจที่จะไล่ผู้เสียหายทั้งสองเพียงแต่มีพฤติการณ์กล่าวโทษในกรณีที่ผู้เสียหายทั้งสองไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน หากจำเลยที่ 2 ประสงค์จะไล่ผู้เสียหายทั้งสองออกจากงานแล้วก็ไม่เห็นเหตุผลใดที่ให้นางสาวรินทร์ โทรศัพท์ไปตามผู้เสียหายทั้งสองกลับมาทำงานทั้งยังได้มีหนังสือถึงผู้เสียหายทั้งสองให้กลับเข้ามาทำงานตามปกติตามเอกสารหมายเลข 6 เมื่อพิเคราะห์ประกอบกับคำเบิกความของนางสาวศิริพร กาญจนสูตร เจ้าหน้าที่กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงมหาดไทยที่เบิกความว่า เงินต่าง ๆ ที่ทางสำนักงานแรงงานกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก แจกเดือนไปยังจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้จ่ายให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองครบถ้วนแล้วยกเว้นแต่เพียงเงินค่าชดเชยเท่านั้นที่ผู้เสียหายทั้งสองอ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้พูดโทรศัพท์กับบิดาของผู้เสียหายที่ 1 ถึงกรณีที่ไล่ผู้เสียหายทั้งสองออกแล้วนั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่าบิดาของผู้เสียหายที่ 1 มาเบิกความยืนยันเช่นนั้น ดังนั้นรูปคดียังเป็นที่ยสงสัยอยู่ว่า จำเลยที่ 2 จะได้ไล่ผู้เสียหายทั้งสองออกจากงานแล้วจริงหรือไม่ และที่จำเลยที่ 1 ยังมีได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้ผู้เสียหายทั้งสองนั้นก็เห็นเหตุผลน่าเชื่อว่า จำเลยที่ 2 เข้าใจโดยสุจริตว่ายังไม่ได้เลิกจ้างผู้เสียหายทั้งสอง และค่าชดเชยดังกล่าวก็ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าจำเลยที่ 1 จะต้องจ่ายหรือไม่ น่าจะว่ากล่าวกันในคดีที่ศาลแรงงานกลาง จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น"

# พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ข้อ 2 หากนายจ้างและลูกจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อ 8 และในข้อ 12 ได้บัญญัติว่า "เมื่อมีการกระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมแรงงานอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้แทน และอธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทน มีอำนาจทำการเปรียบเทียบได้" ในทางปฏิบัติ เมื่อนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ถือเป็นความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 8 ลูกจ้างจะร้องเรียนต่อสำนักงานแรงงานในเขตท้องที่ เจ้าพนักงานจะเรียกนายจ้างมาให้ยอมรับผิดเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ตามข้อ 12 เปรียบเทียบปรับ หากนายจ้างยอมรับผิดและยินยอมปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย หรือเรื่องอื่นเจ้าพนักงานก็จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบปรับแต่ถ้า

หากฝ่ายนายจ้างไม่ยินยอมปฏิบัติ ตาม เจ้าพนักงานก็จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน  
ดำเนินคดี ส่วนข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้เสียหายทั้งสองได้ไปร้องเรียนต่อสำนักงาน  
แรงงานกรุงเทพมหานคร เขตบางรักให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองแล้ว แสดงว่า  
จำเลยทั้งสองไม่ยินยอมชำระค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหายทั้งสอง และไม่ยอมให้คณะ  
กรรมการเปรียบเทียบปรับ พนักงานสอบสวนจึงส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการฟ้องคดี  
ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 46  
กำหนดบทนิยามคำว่า การเลิกจ้างไว้เพื่อให้ใช้แก่เรื่องค่าชดเชยตามประกาศนี้  
เท่านั้น มิได้มุ่งหมายให้นำไปใช้แก่เรื่องอื่นหรือกฎหมายอื่นด้วย เจตนารมณ์ของ  
กฎหมายในเรื่องนี้มีเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ลูกจ้างมีเงินในระหว่างหางานใหม่  
เนื่องจากต้องออกจากงานโดยไม่รู้ตัว นั้น มีข้อสังเกตว่า ประกาศกระทรวง  
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 กำหนดค่าชดเชยไว้ 3 อัตรา คือ 1. ให้  
นายจ้างจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ  
ทำงาน 30 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย  
เมื่อลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี 2. ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย  
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 90 วัน  
สุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยเมื่อลูกจ้าง  
ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี 3. ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่า  
จ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วันสุดท้าย  
สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย เมื่อลูกจ้างทำงาน  
ติดต่อกันครบ 3 ปีขึ้นไป การที่กฎหมายบัญญัติให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับค่าชดเชย  
เมื่อถูกเลิกจ้างไว้ต่างกันเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการจ่ายค่า  
ชดเชย 2 ประการ คือ 1. เป็นการช่วยเหลือให้ลูกจ้างมีเงินในระหว่างหางานใหม่  
เนื่องจากต้องออกจากงานโดยไม่รู้ตัว ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ 2.  
เป็นการตอบแทนคุณงามความดีที่ลูกจ้างได้ทำประโยชน์ให้แก่นายจ้างตามระยะเวลา

ที่ลูกจ้างได้ทำงานให้แก่นายจ้างกล่าวคือ ถ้าทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ก็จะได้อัตราหนึ่งทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ก็จะได้อัตราหนึ่งและขั้นสูงสุดเมื่อทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีขึ้นไป ก็จะได้อีกอัตราหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ หากนายจ้างมีเจตนาไม่จ่ายค่าชดเชยเพื่อให้ลูกจ้างไม่ได้รับเงินตอบแทนจากคุณงามความดีที่ได้ทำหน้าที่มานานก็มีความผิดทางอาญาได้ แม้ว่าจะไม่มีเจตนาถ่วงเกอ้งลูกจ้างเพื่อไม่ให้มีเงินใช้ระหว่างหางานใหม่ก็ตาม เช่น กรณีที่ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งที่มีเงินเดือนสูงหรือมีฐานะดี เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างย่อมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินในระหว่างหางานทำใหม่ แต่การที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างถือว่ามีเจตนาไม่ให้ลูกจ้างได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคุณงามความดีที่ปฏิบัติ มา จึงมีเจตนากระทำผิดในทางอาญาเช่นกัน ศิริชัย วัฒนโยธิน